

|       |     |
|-------|-----|
| 일련번호  | [4] |
| 감 사 자 | 김무경 |

## 시 정

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 제 목     | 특별휴가 불인정에 따른 급여 환수 요청 |
| 관 계 부 서 | 00발전본부 00발전소          |
| 조 치 부 서 | 00발전본부 0000처          |
| 내 용     | 특별휴가 근태 위반            |

「취업규칙」 제29조에 따른 특별휴가를 사용하는 직원은 휴가를 요하는 사실을 증명할 만한 증빙서를 반드시 제출하여야 하나, 대상 직원이 자녀돌봄휴가 사용 사유와 관계없는 사유로 특별휴가를 사용함으로써 복무 위반이 발생하게 되었음.

### 1. 업무개요

00발전본부는 취업규칙 및 취업관리시행세칙에 따라 직원들의 근태를 관리하고 있으며, 특별휴가 복무감사 대상기간인 2021년 7월 1일부터 2024년 6월 30일까지 특별휴가 2,060건(제0발전소)을 승인하였고, 근태관리 담당부서에서는 이에 대한 사후 증빙관리를 하고 있다.

또한 우리 회사는 배우자, 본인 및 배우자의 부모의 상, 본인 및 배우자의 조부모·외조부모의 상, 자녀와 그 배우자의 상 등 직원의 경조휴가 사유 발생 시 유급휴가를 승인하고 있다.

### 2. 관계규정 및 판단근거

「취업규칙」 제29조(특별휴가)에 따르면 ‘자녀가 있는 직원은 「초·중등교육법」 등에 따른 학교의 공식 행사에 참여하는 경우 및 휴업·휴원·휴교 그 밖에 이에 준하는 사유로 자녀를 돌봐야 하는 경우, 교사와의 상담에 참여하는 경우, 자녀의 병원

진료에 동행하는 경우 등의 목적으로 연간 2일(자녀가 2명 이상이거나 장애인인 경우 또는 한부모가정은 3일) 자녀돌봄휴가를 사용할 수 있다’ 고 규정되어 있다.

또한 감사직무규정 시행세칙 제13조(감사결과에 대한 처분 요구의 종류) 제1항 제4호에 따르면 “위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서 그 내용이 경미하여 징계 사유에 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있는 경우” 주의 처분을 요구할 수 있도록 규정하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

00 감사부에서 시행한 특별휴가 점검 결과, 대상 직원은 수능시험에 자녀돌봄휴가를 사용( ‘22.11.17.(목), 1일)하여 규정에 위반된 사례가 있었으며, 이는 보수규정 제9조 (결근) 제1항 위반에 해당되므로 1일 분의 급여에 대해 환수 조치할 필요가 있다.

**조치할 사항**      00발전본부장은 취업규칙을 미준수한 아래 직원에 대하여 보수규정 제9조(결근) 제1항에 따라 **오사용 휴가일수 1일에 대해 급여를 환수**하여 주시기 바랍니다. [시정]

| 소속        | 성명  | 직위 | 보직기간         | 귀책사유    | 요구 |
|-----------|-----|----|--------------|---------|----|
| (0발)0000실 | 000 | 과장 | '00.00.00~현재 | 취업규칙 위반 | 환수 |